CIDADE DE SÃO PAULO
FAZENDA

RECURSO ORDINÁRIO

Processo Administrativo nº	6017.2025/0037012-3.
Recorrente:	Tabas Tecnologia Imobiliária Ltda
CCM nº:	6.583.641-3.
Conselheiro Relator:	Michell Przepiorka
Câmara Julgadora:	3ª Câmara de Julgamento
Crédito Recorrido:	6.887.498-7, 6.887.499-5, 6.887.501-0, 6.887.502-9, 6.887.503-7, 6.887.504-5, 6.887.505-3, 6.887.506-1, 6.887.507-0, 6.887.508-8

RELATÓRIO

1. Trata-se de **Recurso Ordinário** interposto contra decisão de primeira instância proferida no processo administrativo SEI 6017.2024/0046367-7, que conheceu e julgou improcedente a impugnação apresentada, nos seguintes termos:

> DECISÃO: 1. Em cumprimento ao disposto no art.39 da Lei Municipal nº 14.107, de 12/12/2005, e à vista do parecer consignado no processo administrativo nº 6017.2024/0046367-7, que passa a integrar a presente decisão, conheço da Impugnação oposta aos Autos de Infração nº 006.887.508-8, 006.887.507-0, 006.887.506-1, 006.887.505-3, 006.887.504-5, 006.887.503-7, 006.887.502-9, 006.887.501-0, 006.887.499-5, 006.887.498-7 e, no mérito, JULGO-A IMPROCEDENTE e mantenho os respectivos lançamentos em todos os seus termos, pelos motivos expostos no parecer. 2. O sujeito passivo deverá quitar ou parcelar o débito fiscal dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de ciência desta decisão ou, em igual prazo, interpor Recurso Ordinário dirigido ao Conselho Municipal de Tributos, sob pena de inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa do Município. 2.1. Considera-se data de ciência da decisão a atribuída pelo Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano – DEC, nos casos de contribuintes e/ou representantes legais obrigados ao credenciamento previsto no art. 1º da Instrução Normativa SF/SUREM nº 14/2015, alterada pela Instrução Normativa SF/SUREM nº 2/2016. 3. Nos termos do disposto na Instrução Normativa SF/SUREM nº 10/2019, eventual recurso ordinário deverá obrigatoriamente ser apresentado por meio do aplicativo Solução de Atendimento Virtual – SAV, disponibilizado no endereço eletrônico https://sav.prefeitura.sp.gov.br/, de segunda a sexta-feira, das 06h00 às 23h59, e será acessível por meio de Senha Web ou certificado digital. 3.1. Para os casos previstos nos art. 2º e 3º da Instrução Normativa SF/SUREM nº 10/2019, que implicam a impossibilidade de protocolização de impugnações e recursos pelo SAV, eventual recurso

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura da Cidade de São Paulo

deverá ser protocolizado no Centro de Atendimento da Fazenda Municipal (CAF), acompanhada dos documentos obrigatórios previstos em legislação própria e da cópia da decisão que concedeu a reabertura. 4. Intime-se o requerente da presente decisão mediante a sua notificação no Domicílio Eletrônico do Cidadão Paulistano – DEC, conforme dispõe o art. 28, inciso IV, da Lei Municipal nº 14.107, de 12/12/2005. 5. Anote-se, intime-se, encaminhe-se para registro no Sistema AII e, a seguir, arquive-se.

2. Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Ordinário em que sustenta a nulidade do lançamento, pois não constaria nos autos de infração a descrição das condutas infracionais praticadas. A ausência de tal especificidade não constitui mero vício formal, mas sim violação substancial que compromete a própria essência do ato administrativo. Sem a adequada descrição da conduta, torna-se impossível ao contribuinte exercer plenamente seu direito de defesa, uma vez que não pode conhecer, com precisão, os fatos que lhe são imputados.

2.1 Alega ainda a nulidade por ausência de fundamentação adequada para as conclusões alcançadas pela autoridade fiscal. O auditor responsável pela lavratura dos autos limitou-se a analisar, de forma superficial e inadequada, apenas dois modelos de negócio da Recorrente, extrapolando indevidamente tais conclusões para a totalidade das operações realizadas pela empresa no período fiscalizado.

2.2 Alega ainda violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. O direito de defesa não se satisfaz com a mera possibilidade formal de apresentação de alegações. É necessário que o contribuinte tenha conhecimento preciso dos fatos que lhe são imputados, para que possa, de forma efetiva, demonstrar a licitude de suas condutas e a inadequação das conclusões fiscais. A ausência de tal conhecimento torna ilusório o exercício do direito de defesa, configurando violação substancial às garantias constitucionais.

2.3 No mérito defende a inadequada classificação da atividade empresarial, pois não praticaria serviços de hospedagem, mas mera sublocação imobiliária. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.764, estabeleceu, de forma cristalina, a distinção entre locação e hospedagem para fins tributários.

2.4 Segundo ela, a análise detida das operações realizadas pela Recorrente revela, de forma inequívoca, que sua atividade preponderante consiste na sublocação de imóveis, sendo os eventuais serviços prestados meramente acessórios e pontuais. Esta preponderância não se verifica apenas do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo, uma vez que a essência do negócio jurídico reside na cessão temporária do uso do imóvel.

2.5 Acresce que os contratos celebrados pela Recorrente têm por objeto principal a disponibilização de unidades imobiliárias para uso temporário, mediante pagamento de contraprestação pecuniária. Os eventuais serviços agregados, quando existentes, possuem caráter meramente acessório e não alteram a natureza fundamental da relação jurídica estabelecida.

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura da Cidade de São Paulo

2.6 Defende que a classificação das atividades da Recorrente no código de tributação 07099, relativo à hospedagem em apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service e congêneres, revela-se absolutamente inadequada e contrária à realidade fática das operações realizadas pela empresa. As operações realizadas pela empresa consistem, fundamentalmente, em sublocação de unidades imobiliárias, sem a prestação dos serviços típicos de hospedagem que justificariam a aplicação do código de tributação 07099. Os eventuais serviços prestados, quando existentes, possuem caráter esporádico e acessório, não alterando a natureza fundamental da relação jurídica.

2.7 Defende ainda que a documentação apresentada pela Recorrente durante o procedimento fiscalizatório era suficiente para demonstrar a natureza das operações realizadas e a inadequação das conclusões alcançadas pela fiscalização. Todavia, o auditor responsável optou por ignorar tais elementos probatórios, preferindo basear suas conclusões em análise superficial e inadequada

2.8 Contrariamente ao que sustenta a decisão recorrida, a Recorrente sempre procedeu à adequada segregação entre as receitas oriundas de locação imobiliária e aquelas decorrentes de eventual prestação de serviços. Esta segregação foi realizada de forma criteriosa e transparente, observando-se rigorosamente a natureza jurídica de cada operação. As receitas oriundas de sublocação imobiliária foram corretamente classificadas como receitas de locação, não sujeitas à incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Por sua vez, as receitas decorrentes de eventual prestação de serviços, quando existentes, foram adequadamente tributadas pelo referido imposto, observando-se a alíquota e os procedimentos legalmente estabelecidos.

2.9 Alega a ocorrência de bis in Iden. A Recorrente já procedeu à correta classificação de suas receitas, observando rigorosamente a natureza jurídica de cada operação. A pretensão de requalificar tais receitas, ignorando sua natureza jurídica real, constitui tentativa de criação artificial de fato gerador inexistente, em flagrante violação aos princípios que regem o direito tributário.

2.10 Alega que o parecer conclusivo que fundamentou a decisão recorrida incorre em erro crasso ao ratificar, de forma acrítica e irrefletida, todos os vícios que maculam os autos de infração desde sua origem. Em flagrante desrespeito aos princípios que regem a atividade administrativa, o parecerista limitou-se a reproduzir as conclusões equivocadas da fiscalização, sem proceder à análise crítica e independente que se esperaria de autoridade administrativa incumbida de revisar os atos fiscais.

2.11 Acresce que a mera reprodução das conclusões fiscais, sem análise crítica adequada, configura vício de fundamentação que contamina todo o procedimento administrativo. O parecer conclusivo deve constituir ato administrativo autônomo e independente, dotado de fundamentação própria e adequada, não mera ratificação automática de conclusões preexistentes.

2.12 Defende ainda que há omissão da decisão recorrida, pois o parecerista limitou-se a mencionar, de forma genérica e superficial, as alegações do contribuinte, sem proceder ao enfrentamento específico e fundamentado de cada argumento apresentado. As teses defensivas apresentadas pela Recorrente eram sólidas e bem fundamentadas, merecendo

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura de São Paulo

análise detida e criteriosa por parte da autoridade administrativa. A natureza jurídica da sublocação imobiliária, a preponderância da atividade de locação, a inadequação da classificação no código de tributação 07099, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, entre outros argumentos, deveriam ter sido objeto de análise específica e fundamentada.

2.13 Alega ainda que a fundamentação per relationem somente é admissível quando o ato incorporado possui fundamentação adequada e suficiente. No caso em análise, todavia, o parecer conclusivo padece de vícios graves de fundamentação, conforme demonstrado anteriormente, tornando inadequada sua adoção integral pela decisão recorrida.

2.14 Alega ainda a desproporcionalidade entre a infração e as sanções aplicadas. Alega que estaria caracterizado o confisco.

2.15 Explicita o entendimento dos tribunais superiores (STF e STJ) sobre a matéria.

2.16 Defende a aplicação dos princípios constitucionais tributários.

3. Intimada, a Representação Fiscal apresenta contrarrazões em que sustenta que os autos de infrações estariam devidamente fundamentados, no aspecto fático e legal.

3.1 Acresce que o relatório e as imagens juntadas no relatório circunstanciado demonstram que o contribuinte teve “conhecimento preciso dos fatos que lhe são imputados”, para que pudesse “demonstrar a licitude de suas condutas e a inadequação das conclusões fiscais”.

3.2 Defende que a Recorrente pratica atividade de hospedagem. O anúncio da Tabas Confortável informa horário de entrada e de saída, o que é característica de hospedagem e não de locação de imóvel, motivo para ratificarmos a conclusão da auditoria fiscal.

3.3 Alega que se houve desconsideração das especificidades contratuais que regem as operações da Recorrente, não houve (i) indicação de quais seriam essas especificidades e (ii) apresentação de cópia dos contratos que as comprovassem.

3.4 Defende que não houve, por parte da Recorrente, a apresentação das razões e provas que a ilidissem (inciso V do art. 37 da Lei nº 14.107, de 12/12/2005) as informações do relatório circunstanciado do auto de infração (fls. 18 a 23 do Auto de Infração (109516892) do SEI nº 6017.2024/0046367-7).

3.5 Não há que se falar em Bis in Idem. Não se trata de tributar novamente, mas de cobrar imposto devido e não recolhido, como está descrito no campo “Descrição da infração”: “deixou de recolher no prazo regulamentar o ISS referente a serviço não declarado em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e”.

3.6 Defende que não merece prosperar a alegação de que não houve análise específica das teses defensivas pelo julgador a quo, o que configuraria cerceamento do direito de defesa. Caso, porém, a Câmara tenha entendimento distinto, o recurso ordinário implica apreciação e julgamento de todas as questões suscitadas no expediente, ainda que a decisão de primeira instância não as tenha julgado por inteiro (art. 45, § 1°, da Lei n° 14.107, de 12/12/2005), o que poderá sanar eventuais omissões da decisão recorrida, razão para propormos o indeferimento do pedido de nulidade.

3.7 Sustenta o não conhecimento das alegações de que configurariam verdadeiro confisco tributário e que seria aplicável o princípio da proporcionalidade, com fundamento no parágrafo único do art. 53 da Lei n° 14.107, de 12/12/2005.

3.8 Não houve nenhuma alegação em relação ao AII nº 6.887.508-8 (incidência 06/2021) (código de tributação 32204), lavrado por recolhimento a menor da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos – TFE, motivo para se entender que a Recorrente se conformou com a constituição deste crédito tributário

É o relatório em sua essência.

Conselho Municipal de Tributos de São Paulo,

17 de setembro de 2025

MICHELL PRZEPIORKA - Conselheiro Julgador

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura da Cidade de São Paulo

RECURSO ORDINÁRIO

Processo Administrativo nº	6017.2025/0037012-3.
Recorrente:	Tabas Tecnologia Imobiliária Ltda
CCM nº:	6.583.641-3.
Conselheiro Relator:	Michell Przepiorka
Câmara Julgadora:	3ª Câmara de Julgamento
Crédito Recorrido:	6.887.498-7, 6.887.499-5, 6.887.501-0, 6.887.502-9, 6.887.503-7, 6.887.504-5, 6.887.505-3, 6.887.506-1, 6.887.507-0, 6.887.508-8

VOTO

I. DO CONHECIMENTO

1. O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima. Não há informação relativa à adesão a programa de parcelamento ou ação judicial que possa caracterizar concomitância.

1.1. De outra parte, a competência deste e. Conselho Municipal de Tributos é limitada pela legislação de vigência que regulamenta o processo administrativo municipal, restringindo sua esfera de atuação em algumas questões. Nesse sentido, é importante destacar que o parágrafo único do art. 53 da Lei n. 14.107/05 retira de nossa esfera de competência alegações referentes à ilegalidade e à inconstitucionalidade da legislação tributária, vejamos:

> Art. 53. Compete ao Conselho Municipal de Tributos:
>
> Parágrafo único. Não compete ao Conselho Municipal de Tributos afastar a aplicação da legislação tributária por inconstitucionalidade ou ilegalidade.

1.2 Nesse aspecto, não se conhece das alegações referentes à desproporcionalidade, razoabilidade e não confisco da multa.
1.3 Ante o exposto, conheço PARCIALMENTE do presente Recurso Ordinário.

II. PRELIMINARES

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura da Cidade de São Paulo

2. A contribuinte alega preliminarmente a nulidade do auto de infração, pois este não teria especificado quais as condutas infracionais. Contudo, razão não lhe assiste.

2.1 Da mera leitura do Relatório Conclusivo (Doc. SEI 106445738, do PAF 6017.2023/0066034-9), verifica-se quais as condutas que ensejaram a lavratura do auto de infração. Especificamente, a compreensão de que a atividade exercida pela Recorrente configura atividade de hospedagem:

> Desse modo, podemos resumir que no contrato de locação há apenas a cessão do bem imóvel. Já na hospedagem há algo mais além da mera cessão temporária do imóvel, trata-se de um serviço de acomodação, um conjunto de atividades e meios de produção organizados para proporcionar comodidade à figura do hóspede.
>
> Na presente fiscalização, como já demonstrado anteriormente, a atividade do contribuinte compreende mais do que a simples locação do imóvel. São oferecidos as comodidades de hotelaria, de móveis a roupa de cama, tv, internet, serviços de limpeza e disponibilização de equipe de suporte em caso de problemas.
>
> Cabe uma observação aqui, solicitamos ao contribuinte uma amostragem dos contratos de serviços com os clientes finais na Intimação 3.927.153-6/03. Foram apresentados "Contratos de Locação por Temporada", que se caracterizam por possuírem prazo não superior a noventa dias, conforme estabelecido no art. 48 da Lei nº 8.245/91 – Lei do Inquilinato.
>
> (...)
>
> No entanto, observamos na própria plataforma da Tabas que os imóveis são disponibilizados por tempos superiores a 90 dias. Além disso, também encontramos matérias onde o próprio sócio deixa claro que o modelo de negócio da empresa não se restringe a locação de até 90 dias
>
> (...)
>
> Assim, novamente fica claro que o negócio do contribuinte não se enquadra em locação convencional e tampouco locação por temporada.
>
> Nossa conclusão é que, embora o contribuinte tenha um encontrado um modo inovador de operacionar suas atividades, em essência são prestados serviços já conhecidos e inquestionáveis quanto a incidência do ISS: a hospedagem.
>
> Desse modo, conforme detalhado em nossa planilha de apuração, propomos a autuação da Receita de Serviços

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura da Cidade de São Paulo

> constante na Declaração de Faturamento apresentada sendo deduzidos os montantes em que houve emissão de NFS-e, utilizando o código de serviço 07099 e o código de autuação 05160 - Deixou de recolher no prazo regulamentar o ISS referente a serviço não declarado em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e .
>
> Em decorrência dos AIIs principais propostos acima, propomos também o respectivo AII de Obrigação Acessória no código de autuação 03629 - Omitiu receita de prestação de serviços, acarretando a redução da base de cálculo do ISS.

2.2 Como se verifica do excerto acima transcrito, há precisa indicação dos fatos e da subsunção proposta pela fiscalização, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

2.3 Tampouco merece prosperar a alegação de ausência de fundamentação. Conforme narrado no relatório conclusivo, a afirmação de que a Recorrente atua em duas frentes de negócio teria sido apresentada pelo contador e pelo administrador da empresa durante diligência presencial:

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura da Cidade de São Paulo

Em 04/04/2024 efetuamos diligência ao endereço da empresa para entender melhor o tipo de atividade desenvolvida pela empresa. Nos atendeu o Sr. Tyago Gonçalves de Oliveira, contador da empresa e o Sr. Leonardo Rodrigues Morgatto, administrador.

De forma sucinta, eles explicaram que a empresa atua em duas frentes:

1) Locam imóveis residenciais por períodos de 60 a 72 meses direto com o proprietário, em seguida esse imóvel é oferecido para sublocação por período de tempo mais curto, geralmente entre 1 a 12 meses, por meio do site da empresa;
2) Modelo de parceria com o proprietário, a fim de disponibilizar o imóvel dele para locação, utilizando a estrutura da Tabas.

Após a diligência, encaminhamos nova Intimação **3.927.153-6/02,** solicitando uma amostragem dos contratos, além de uma declaração sobre os serviços desenvolvidos.

Segue a declaração enviada pelo contribuinte sobre os serviços desenvolvidos por ele, além dos 2 tipos de contratos: Locação Tradicional e o de Parceria:

O modelo de negócio da Tabas Tecnologia Imobiliária LTDA contempla duas principais modalidades de locação:

Locação Tradicional: Neste formato, estabelecemos as condições pelas quais o locatário pode ocupar e utilizar o imóvel durante um período específico, em troca de um pagamento regular de aluguel, incluindo responsabilidades sobre o pagamento de condomínio e IPTU.
Parceria Imobiliária: Esta modalidade envolve uma colaboração entre o proprietário do imóvel e um parceiro operacional ou investidor para gerenciar o imóvel de forma a maximizar sua receita ou valorização, compartilhando os lucros obtidos.
Em ambas as modalidades, a Tabas assume todas as despesas operacionais dos apartamentos, como energia elétrica, água, gás e internet, além de cuidar de todas as manutenções necessárias decorrentes da depreciação natural dos imóveis. Em determinadas negociações, são estabelecidos investimentos adicionais em melhorias estruturais do apartamento, visando otimizar a operacionalidade e a atratividade dos imóveis geridos.

2.4 Caberia à Recorrente infirmar a referida alegação com base em documentação hábil e idônea, o que não foi feito no caso concreto. Assim, afasto a referida alegação.

2.5 Como visto acima, a fiscalização determinou de forma adequada os fatos geradores constituídos, bem como as questões fáticas e jurídicas, o que permitiu ao contribuinte apresentar defesa técnica igualmente adequada. Assim, não vislumbro a alegada violação à ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual afasto a referida alegação.

2.6 Por fim, afasto a alegação de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação. Por mais sucinta que esteja, a decisão recorrida enfrenta os fundamento aduzidos pela Recorrente:

> O relatório da Operação Fiscal demonstra que a fiscalização foi realizada de forma detalhada, incluindo diligências e análise de documentos, garantindo a validade dos autos de infração.
>
> A emissão dos autos seguiu todos os procedimentos legais e regulamentares, conforme descrito no relatório.
>
> O relatório identifica que a empresa oferece serviços acessórios, como limpeza, manutenção e suporte, que configuram prestação de serviços e são tributáveis pelo ISS.
>
> A atividade da empresa vai além da mera locação de imóveis, incluindo comodidades e serviços que caracterizam hospedagem, conforme descrito no relatório.
>
> A interpretação da lei Complementar 116/2003 deve considerar a natureza dos serviços prestados. O relatório conclui que a empresa realiza atividades de hospedagem sujeitas à tributação pelo ISS.
>
> O relatório cita a ADI 5764, que distingue claramente entre locação e hospedagem, reforçando a incidência do ISS sobre serviços de hospedagem.
>
> O relatório detalha a análise das NFS-e emitidas pela empresa, identificando inconsistências e propondo autuações por recolhimento a menor do ISS.
>
> A alegação de "bis in idem" é refutada pelo relatório, que demonstra que as receitas foram corretamente analisadas e segregadas.
>
> O relatório justifica as multas aplicadas com base na análise detalhada das atividades da empresa, garantindo que são proporcionais às infrações cometidas e seguem o determinado na Lei.
>
> A autuação foi baseada em uma análise detalhada das operações da empresa, não sendo genérica.
>
> O relatório demonstra que a exigência de emissão de NFS-e é válida, considerando os serviços acessórios prestados pela empresa.
>
> A inclusão de novos códigos de serviço no CCM é necessária para refletir a natureza das atividades realizadas pela empresa, conforme descrito no relatório.

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura da Cidade de São Paulo

2.7 Com efeito, a discordância em relação aos fundamentos da decisão é matéria de mérito, não ensejando a nulidade da decisão. Ademais, como bem indicado pela Representação Fiscal, o recurso ordinário implica apreciação e julgamento de todas as questões suscitadas no expediente, ainda que a decisão de primeira instância não as tenha julgado por inteiro (art. 45, § 1°, da Lei n° 14.107, de 12/12/2005), apenas ensejando a declaração de nulidade caso a impugnação não tenha sido apreciada em sua inteireza.

2.8 Encerradas as questões preliminares, passo à análise de mérito.

III. MÉRITO

3.Conforme relatado, trata-se de autos de infração lavrados para constituir e cobrar ISS do período de 2021 e 2022, no código 07099 (Hospedagem em apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service e congêneres.):

> Assim, novamente ficha claro que o negócio do contribuinte não se enquadra em locação convencional e tampouco locação por temporada.
>
> Nossa conclusão é que, embora o contribuinte tenha um encontrado um modo inovador de operacionar suas atividades, em essência são prestados serviços já conhecidos e inquestionáveis quanto a incidência do ISS: a hospedagem.
>
> Desse modo, conforme detalhado em nossa planilha de apuração, propomos a autuação da Receita de Serviços constante na Declaração de Faturamento apresentada sendo deduzidos os montantes em que houve emissão de NFS-e, utilizando o código de serviço 07099 e o código de autuação 05160 - Deixou de recolher no prazo regulamentar o ISS referente a serviço não declarado em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e .
>
> Em decorrência dos AIIs principais propostos acima, propomos também o respectivo AII de Obrigação Acessória no código de autuação 03629 - Omitiu receita de prestação de serviços, acarretando a redução da base de cálculo do ISS.
>
> Agora, passamos para a análise das NFS-e emitidas:
>
> 1) No exercício de 2021, verificamos que praticamente a totalidade das NFS-e foram emitidas no código de serviço 06130 - Corretagem de seguros, que possui alíquota de 3%. No entanto, conforme descrição dos serviços prestados nas NFS-e, tais notas correspondem ao pagamento de “aluguel”. Portanto, propomos a atuação da diferença no código de

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura da Cidade de São Paulo

serviço 07099, utilizando o código de autuação 05162 - Recolheu a menor o ISS referente a serviço declarado em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e (dedução indevida ou alíquota menor). Além do respectivo AII de Obrigação Acessória no código 03618 - Emitiu documentos fiscais com dados inexatos.

2) No exercício de 2022, identificamos 2 NFS-e emitidas no mês de agosto no código de serviço 06299 - Intermediação, via plataforma digital, de aluguéis, com alíquota de 2%. Entendemos que tal código de serviço possa ser usado para os "Contratos de Parceria". No entanto, de acordo com a Declaração de Faturamento apresentada, as receitas com o contratos de parceria só iniciam em setembro/2022. Portanto, propomos a atuação da diferença no código de serviço 07099, utilizando o código de autuação 05162 - Recolheu a menor o ISS referente a serviço declarado em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e (dedução indevida ou alíquota menor). Além do respectivo AII de Obrigação Acessória no código 03618 - Emitiu documentos fiscais com dados inexatos.

Também propomos a inclusão de ofício do código de serviço 07099 no CCM do contribuinte, além do AII de Obrigação Acessória no código 04710 - Deixou de efetuar, na forma e prazo regulamentares, a alteração de dados no Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM.

Em função dos AIIs propostos acima, também será providenciado o respectivo Anexo Crime – CCOT.

Quanto às Taxas Mobiliárias, conforme planilha de apuração, identificamos recolhimento a menor no exercício de 2021 e propomos o devido AII

3.1 Tanto a fiscalização quanto a Recorrente pautam suas alegações na distinção entre hospedagem e locação disponibilizada na ADI 5764:

(...)

21. Nesse sentido, a despeito do notável esforço argumentativo da associação requerente, não há o que se confundir entre a relação negocial de hospedagem e o contrato de locação de bem imóvel. Veja-se o escólio de Gladston Mamede a esse respeito:

"Numa relação negocial de hospedagem, encontramos um contrato no qual alguém se compromete a hospedar outrem, a dar-lhe abrigo. Como se constata com facilidade, começamos pela relação mais elementar, na qual se poderiam elencar os seguintes elementos: (1) o hospedeiro, (2) o hóspede, (3) a obrigação de abrigar (o que pressupõe um local adequado para

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura da Cidade de São Paulo

tanto), e (4) um acordo de vontade. Em dinâmica, temos, minimamente, uma relação negocial na qual um sujeito assume a função de hospedeiro por aceitar abrigar alguém (o hóspede).

(...)

Há, portanto, um contrato de hospedagem remunerado (ou oneroso) quando um sujeito (o hospedeiro) acolhe (hospeda) alguém (o hóspede) em troca de qualquer produto ou mercadoria ou mesmo quando o hóspede oferece-se para, em troca da hospedagem, prestar um serviço.

De qualquer forma, seja em função do tipo de pagamento, seja em função do tipo de acolhida (hospedagem) que é contratado, é fundamental que as pessoas, que os bens e as obrigações assumidas não estejam arranjados sob forma que transfira o fato para o âmbito de outra regulamentação jurídica, como a locação ou o contrato de trabalho com fornecimento de alojamento, entre outras situações possíveis (...) **É fundamental não confundir os contratos de hospedagem e de hotelagem com o contrato de locação. Tanto na hospedagem, quanto na hotelagem, contrata-se o abrigo do hóspede e, conforme o caso, serviços complementares para garantir e otimizar tal acolhida; já no contrato de locação, contrata-se a cessão do direito de uso (ius utendi) e, em parte (creio), do direito de gozo e fruição (ius fruendi) de uma coisa (res fundum). O locador está obrigado a permitir a utilização plena da coisa (móvel ou imóvel), ao passo que o hoteleiro (e o hospedeiro, mais amplamente) está obrigado a um comportamento (a um fazimento): acolher, abrigar. São situações diferentes, submetidas a tratamentos jurídicos diversos.**

(...)

Em fato, como procurei demonstrar anteriormente, há uma distinção nítida entre ambos os negócios; acrescente-se, por ser relevante, que os contratos locativos, mormente os residenciais, estão protegidos pela legislação específica (a Lei do Inquilinato), constituída com base na ideia de proteção ao inquilino (via de regra, famílias que fazem do bem locado seu lar), numa visível política de proteção social. Essas circunstâncias não estão presentes nos hotéis, mesmo quando se tem uma contratação por largo tempo, ainda que o pagamento, justamente em função disso, seja calculado por fórmula diferente daquela utilizada para o cálculo das diárias (ou seja, por pagamentos semanais, quinzenais ou mensais). Afinal, o usuário do hotel beneficia-se, sempre, da estrutura de hotelaria, de sua maior segurança, de detalhes como uma portaria e recepção, como unidades habitacionais diferidas,

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura Municipal de São Paulo

onde verificase maior movimentação, maior variação de vizinhança, ausência de situação familiar etc (...) O contrato de hospedagem, portanto, não constitui mero contrato de locação de leito ou de quarto, mas um contrato distinto, com tórulo próprio, a implicar um conjunto de obrigações inconfundíveis. E para aquele que o contrato com fins comerciais (visando à contraprestação do hospedado), deve estar atento para a amplitude de suas obrigações mínimas" 6 .

25. Na verdade, em clássico artigo acerca dos contratos de hospedagem, o e. Ministro aposentado deste STF Eros Roberto Grau i**dentifica ser a funcionalidade que caracteriza essa modalidade contratual, bem como que, a rigor, o negócio pressupõe, em sua essência, as utilidades econômicas de uma série de outros contratos:**

"O conjunto de considerações até este ponto expostas pode ser sumariado nas seguintes conclusões: a) o contrato de hotel é o celebrado entre o hotel e o usuário de seus serviços, tendo por objeto a hospedagem remunerada; b) o contrato de hotel implica, em sua essência, uma locação de coisa imóvel, uma locação de coisas móveis, uma locação de serviço, um depósito e, potencialmente, um penhor; c) como tal – como contrato de hotel - se configura o contrato celebrado entre o designado 'hotel-residência' e os usuários de seus serviços. D) o contrato de hotel, contrato típico - inclusive o de 'hotel-residência' - consubstancia um negócio singular, ao passo que o contrato de 'apart-hotel' consubstancia um negócio misto

(...)

Em todas essas hipóteses dá-se a exploração conjunta (...) das unidades do 'apart-hotel' para fins de hospedagem e este se transforma em instrumento do exercício da hotelaria: o contrato celebrado pelo usuário da unidade - com o proprietário único das unidades, com a empresa administradora do condomínio ou com a empresa de hotelaria, que administra, total ou parcialmente, tais unidades - é, então, um contrato de hotel, consubstanciante de um negócio singular de fornecimento de alojamento, depósito de bagagens e coisas de uso e serviços" 7 .

26. Nesse cenário, a meu sentir, pode-se chegar a três ordens de certeza quanto à compreensão deste Tribunal acerca da incidência de ISS em operações contratuais mistas. Primeira, nada obstante esteja convencido de que primordialmente o contrato de hospedagem veicula uma obrigação de fazer, essa classificação obrigacional não se revela condição sine quo non para se responder à controvérsia constitucional veiculada no caso dos autos, como se extrai da didática ementa do Tema nº

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura de São Paulo

> 581 do repertório da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE nº 651.703-RG/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29/09/2016, p. 26/04/2017, e o mote, a incidência do ISS sobre atividades desenvolvidas por operadoras de planos de saúde:
>
> (...)
>
> 27. Em postura hermenêutica mais conservadora, "pode-se assentar, contudo, que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o ISS incide sobre atividades que representem tanto obrigações de fazer quanto obrigações mistas, que também incluem uma obrigação de dar", como corretamente argumentou o i. Ministro Gilmar Mendes no Tema nº 300 do ementário da Repercussão Geral, tendo como leading case o RE nº 603.136/RJ, de sua relatoria, Tribunal Pleno, j. 29/05/2020, p. 16/06/2020. No plano doutrinário, o mesmo raciocínio pode ser encontrado em contributo a respeito das operações de leasing da lavra do Ministro Luiz Edson Fachin. 8
>
> 28. Segunda, o progressivo incremento das atividades enquadráveis como hospedagem de qualquer natureza, desde o Decreto-Lei nº 406, de 1968, em suas múltiplas redações, até a Lei Complementar nº 116, de 2003, não depõe em favor da tese jurídica da associação requerente. Na verdade, esse estado de coisas deriva tanto dos impactos das novas tecnologias no mercado hoteleiro, v.g. a economia do compartilhamento e de plataforma, quanto da nova formatação desse setor econômico pela Constituição de 1988. Em relação ao segundo fator, Gladston Mamede bem explica que a novel ordem promoveu a liberalização da hotelaria, à luz das liberdades econômicas e empresariais fundamentais constantes na Lei Fundamental, que culminou na superação do quadro anterior:

3.2 A controvérsia, portanto, reside na correta qualificação das atividades da ora Recorrente. Registro inicialmente que em minha concepção não há como qualificar a prioristicamente se as atividades exercidas no âmbito de uma plataforma digital se qualificam como (sub)locação ou como hospedagem, o que demanda análise das provas carreadas aos autos.

3.3 Conforme descrito no relatório conclusivo e na apresentação fática, é incontroverso que a Recorrente (TABAS) loca imóveis de terceiros em contratos tradicionais (doc. SEI 101948636 do PAF 6017.2023/0066034-9) ou por meio de parcerias (doc. SEI 101949606 do PAF 6017.2023/0066034-9). A

3.4 A partir destes instrumentos, a Recorrente disponibiliza os imóveis para os tomadores, conforme documentos SEI 103959030 e 103960096, ambos no

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura de São Paulo

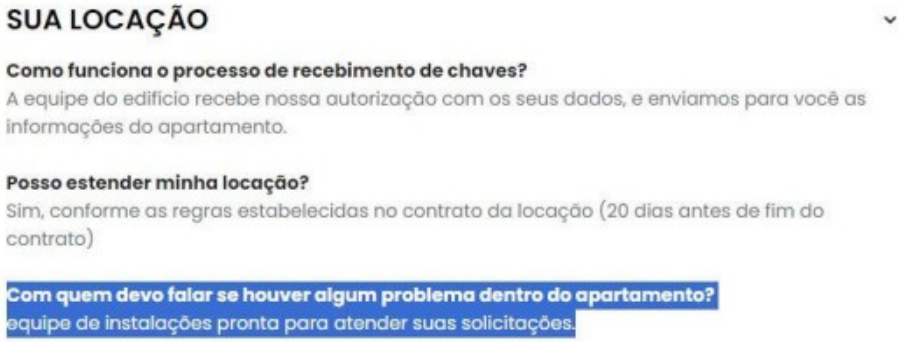
PAF 6017.2023/0066034-9, que evidenciam não se tratar de mera intermediação.

3.5 Segundo consta do Relatório Conclusivo, embora os contratos apontem para uma sublocação, as informações disponibilizadas no sítio eletrônico indicariam a existência de um pleito de serviços, ou melhor, um conjunto de atividades próprios de hospedagem para adotar a redação utilizada pelo Ministro André Mendonça na ADI:

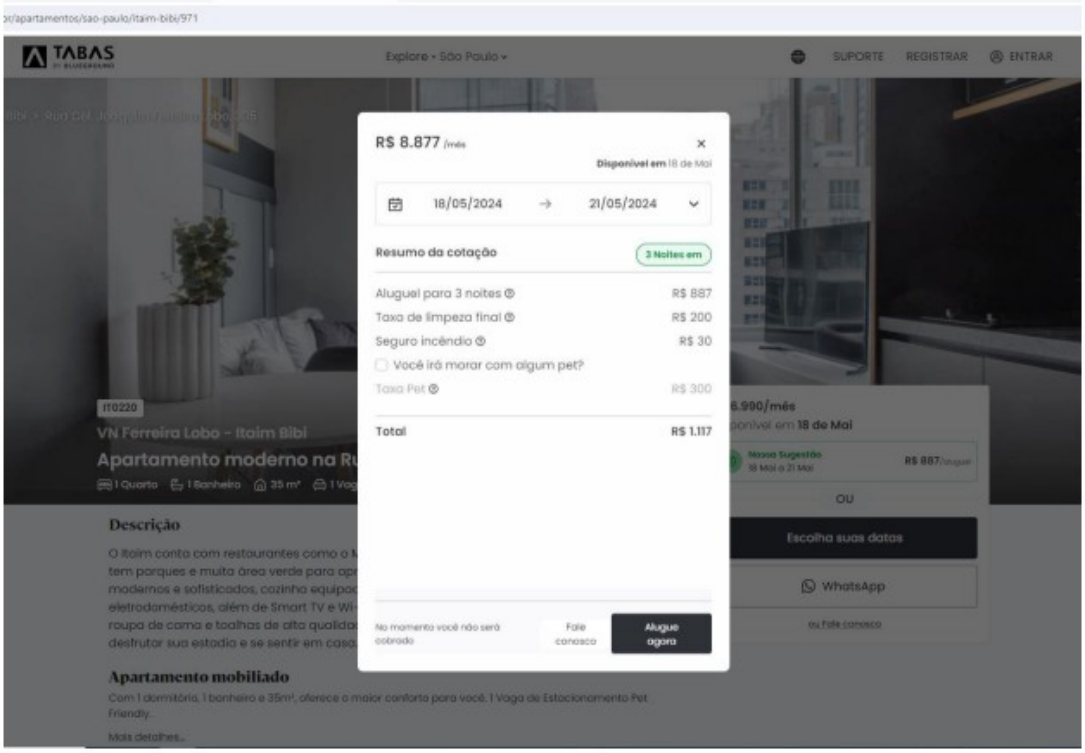
1) Segundo site do contribuinte www.tabas.com.br, vemos que são oferecidos apartamentos totalmente mobiliados com o diferencial da estadia personalizada, podendo ser de curto a longo prazo, todos os custos incluídos e comodidades como roupas de cama, utensílios de casa, área de lazer "como de um hotel, mas sem formalidades".

2) Ainda no site, observamos que no aluguel está incluso, água, luz, internet, tv, condomínio, IPTU, etc.

3) Também é informado que possui uma equipe pronta para dar suporte a qualquer problema no apartamento.



4) Observamos ainda que é cobrada taxa de serviço de limpeza, o que não é comum em contratos de locação convencional.



5) Em pesquisas as NFS-e emitidas, verificamos diversas notas com cobrança da taxa de limpeza, e inclusive algumas com cobrança de serviço de limpeza semanal:

(...)

Conselho Prefeitura

6) No site do contribuinte é informado que: "Diferente do Airbnb, a Tabas não faz hospedagem em seus apartamentos, mas apenas locação com o intuito residencial."

CONTRATO DE LOCAÇÃO

O que é a Tabas?
É uma startup de tecnologia imobiliária que oferece apartamentos completamente reformados e para uma experiencia completa cheia de conforto e comodidades.

O que diferencia a Tabas das imobiliárias tradicionais, do Quinta Andar e Airbnb?
A Tabas é uma imobiliária que oferece a você e sua família apartamentos para locação sem a necessidade de oferecer garantia, prontos para morar, com a segurança de que tudo estará em perfeito funcionamento. Assim, em um Tabas você não precisa se preocupar e gastar com a mudança de mobiliários para sua nova residência. Diferente do Airbnb, a Tabas não faz hospedagem em seus apartamentos, mas apenas locação com o intuito residencial.

Contudo, como exposto acima, verificamos que a atividade desenvolvida pela empresa não se trata de mera locação/sublocação do imóvel. O imóvel, no caso o apartamento, é oferecido com toda estrutura, de móveis a roupa de cama, tv, internet, serviços de limpeza e disponibilização de equipe de suporte em caso de problemas.

Tal atividade, em nosso entendimento, corresponde ao item 9.01 da Lei 13.701/03 – código de serviço 07099 - Hospedagem em apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service e congêneres.

3.6 Embora a Recorrente sustente que os contratos celebrados pela Recorrente têm por objeto principal a disponibilização de unidades imobiliárias para uso temporário, mediante pagamento de contraprestação pecuniária e que eventuais serviços agregados, quando existentes, possuem caráter meramente acessório e não alteram a natureza fundamental da relação jurídica estabelecida, no caso concreto, as provas apresentadas pela Fiscalização, mormente o sítio eletrônico, notícias jornalísticas, notas fiscais emitidas em nome da Recorrente (na condição de tomadora) apontam para a conclusão de que se trata de serviço de hospedagem.

3.7 Acrescente-se, como apontado pela Representação Fiscal, que se houve desconsideração das especificidades contratuais que regem as operações da Recorrente, não houve (i) indicação de quais seriam essas especificidades e (ii) apresentação de cópia dos contratos que as comprovassem.

3.8 A meu ver, portanto, é correta a qualificação das atividades da ora Recorrente no item 9.01 (hospedagem), do que decorre a necessidade de lançamento para constituir o crédito tributário sobre as atividades anteriormente declaradas como "locação". Não há que se falar em Bis in Iden, haja vista que não houve recolhimento de tributos sobre tais atividades.

IV. Dispositivo

4. Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Ordinário para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

É como voto.

Conselho Municipal de Tributos de São Paulo,

15 de setembro

MICHELL PRZEPIORKA
Conselheiro Julgador

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura da Cidade de São Paulo

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

Folha de Informação n°_____

Do processo n°_____, em ___/___/___.(a)_____

RECURSO ORDINÁRIO

Processo Administrativo n°: 6017.2025/0037012-3
CCM: 6.583.641-3
CNPJ n° 37.010.059/0001-70
Recorrente: TABAS TECNOLOGIA IMOBILIÁRIA LTDA
Conselheiro Relator: Michell Przepiorka Vieira
Câmara Julgadora: 3ª Câmara Julgadora Efetiva
Crédito(s) Recorrido(s): ISS/AII 6.887.498-7, ISS/AII 6.887.499-5, ISS/AII 6.887.501-0, ISS/AII 6.887.502-9, ISS/AII 6.887.503-7, ISS/AII 6.887.504-5, ISS/AII 6.887.505-3, ISS/AII 6.887.506-1, ISS/AII 6.887.507-0 e TFE/AII 6.887.508-8

EMENTA

CONHECIMENTO. Alegações de desproporcionalidade, irrazoabilidade e confisco da multa. Não conhecimento, nos termos do parágrafo único do art. 53 da Lei n. 14.107/05. PRELIMINARES. Alegações de nulidade do auto de infração por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ausência de especificidade das condutas infracionais, bem como ausência de fundamentação. Inocorrência. Verifica-se do relatório conclusivo a precisa indicação dos fatos e da subsunção proposta pela fiscalização. Alega ainda preliminarmente a nulidade da decisão recorrida. Inocorrência. Ainda que sucinta, a decisão enfrenta todos os pontos aduzidos na impugnação. Ademais, o recurso ordinário implica apreciação e julgamento de todas as questões suscitadas no expediente, ainda que a decisão de primeira instância não as tenha julgado por inteiro, nos termos do art. 45, § 1°, da Lei n° 14.107, de 12/12/2005. MÉRITO. ISS. Qualificação das atividades da Recorrente como serviços de hospedagem ou locação. Provas carreadas conduzem à conclusão de se tratar de serviço de hospedagem, nos termos da distinção elaborada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5764. Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura de Cidade de São Paulo

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

Folha de Informação nº_____

Do processo nº_____, em ___/___/___.(a)_____

RECURSO ORDINÁRIO

Processo Administrativo nº: 6017.2025/0037012-3
CCM: 6.583.641-3
CNPJ nº 37.010.059/0001-70
Recorrente: TABAS TECNOLOGIA IMOBILIÁRIA LTDA
Conselheiro Relator: Michell Przepiorka Vieira
Câmara Julgadora: 3ª Câmara Julgadora Efetiva
Crédito(s) Recorrido(s): ISS/AII 6.887.498-7, ISS/AII 6.887.499-5, ISS/AII 6.887.501-0, ISS/AII 6.887.502-9, ISS/AII 6.887.503-7, ISS/AII 6.887.504-5, ISS/AII 6.887.505-3, ISS/AII 6.887.506-1, ISS/AII 6.887.507-0 e TFE/AII 6.887.508-8

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Conselheiros da 3ª Câmara Julgadora do Conselho Municipal de Tributos:
A Câmara decidiu, por unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Conselheiro Michell Przepiorka Vieira (Relator), subscrito pela Conselheira Fátima Pacheco Haidar, pelo Conselheiro Marcio Cesar Costa, pela Conselheira Luciana Salzani (Vice-Presidente), pela Conselheira Poliana D`Acosta Passos (Presidente) e pela Conselheira Maria Elise Sacomano.

RESULTADO

Crédito Tributário	Resultado
ISS/AII 6.887.498-7	Manter
ISS/AII 6.887.499-5	Manter
ISS/AII 6.887.501-0	Manter
ISS/AII 6.887.502-9	Manter

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura da Cidade de São Paulo

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura da Cidade de São Paulo

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

Folha de Informação n°_____

Do processo n°_____, em ___/___/___.(a)_____

ISS/AII 6.887.503-7	Manter
ISS/AII 6.887.504-5	Manter
ISS/AII 6.887.505-3	Manter
ISS/AII 6.887.506-1	Manter
ISS/AII 6.887.507-0	Manter
TFE/AII 6.887.508-8	Manter

São Paulo, quarta-feira, 17 de setembro de 2025

Conselho Municipal de Tributos
Prefeitura da Cidade de São Paulo